

1500650-84.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... com a testemunha Fernando, passou a fazer do tráfico o seu meio de vida.

Além disso, traficante algum confiaria a um neófito a quantidade de drogas encontradas sob sua guarda, como dito acima, mais de 360 pinos plásticos, contendo "cocaína", tudo a reforçar a conclusão acima exarada.

Confira-se:

"PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (...) 1. Condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500650-84.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500650-84.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182920/2022 - DEL.POL.LORENA, 25980136 - DEL.POL.LORENA, 2182920 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO FELIPE BATISTA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ANTONIO FELIPE BATISTA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 74/75).

Oferecida a denúncia, o réu apresentou a sua defesa prévia (fls. 101/105), por seu defensor constituído (fls. 87). A peça acusatória foi recebida em 19 de setembro de 2022 (fls. 106/109).

Na audiência virtual de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas e uma informante judicial. Após, o réu foi interrogado. Em seguida, as partes realizaram

debates orais (fls. 209/210).

O Parquet requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da confissão; da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; a fixação do regime inicial diverso do fechado; e o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade narcotraficante se encontra devidamente consubstanciada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 15/17) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 67/69), com resultados positivos para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria também é segura, à luz da confissão do acusado, e dos demais elementos probatórios. Senão vejamos.

O policial militar Tiago Soares de Freitas contou que estava patrulhando a cidade, quando recebeu informações de populares dando conta de que no local dos fatos, um matagal, haviam entorpecentes escondidos, resolvendo, assim, passar por aquele lugar. Lá chegando, flagrou o acusado saindo daquele local com uma sacola na mão. Diante de tal cenário, abordou o réu, apreendendo em sua posse, drogas e dinheiro em notas diversas, existentes naquela sacola. Na ocasião, o acusado apontou o local, naquela vegetação, onde havia mais narcóticos.

Seu companheiro de farda, Zaqueu Siqueira Azarias, fez coro às suas palavras.

A testemunha Fernando Régis Lara Rosa, que não presenciou os fatos, limitou-se a dizer que já trabalhou com Antônio Felipe na construção civil anteriormente.

Jéssica Patrícia Junqueira Batista, esposa do acusado, depôs em sentido semelhante.

A testemunha Aleksandro Matias Mariano, outra que nada soube dizer sobre os fatos, contou que sempre via o réu saindo para trabalhar de manhã, desconhecendo seu envolvimento no vil comércio.

Por fim, o acusado confessou o crime. Disse que havia parado de trabalhar com a testemunha Fernando fazia uma semana, e aceitou vender entorpecentes por estar passando por dificuldades financeiras.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão do réu se encontra alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - (...) Consistentes relatos dos policiais

militares responsáveis pela abordagem ao réu - Confissão judicial do réu - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros - Condenação mantida - (...) - Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Assim, impõe-se a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Ainda que não levantado expressamente pela defesa técnica, esclareço que o suposto agir do réu motivado por dificuldades financeiras de subsistência, não configura a excludente de ilicitude do estado de necessidade (artigo 23, do Código Penal).

Com efeito, além de improvada, a simples penúria financeira não se insere no conceito de estado de necessidade, que requer requisitos estritos e específicos, como a involuntariedade e estado atual, o que não ocorre nestes casos.

Neste sentido, o mesmo entendimento recente do nosso Tribunal:

"(...). Tráfico de drogas - Materialidade e autoria devidamente comprovadas -(...). Estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa - Excludentes não verificadas - Dificuldades financeiras não têm o condão de justificar o envolvimento com a criminalidade - (...) Penas-base acima do mínimo legal - (...) Atenuante do motivo de valor social ou moral - Condições não verificadas no caso concreto - Dificuldades financeiras por si só não têm o condão de reduzir a reprimenda - (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1500440-49.2021.8.26.0530; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022) (Sublinhados meus).

No mais, convém destacar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das ações previstas no respectivo tipo penal, sendo a finalidade mercantil demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, diante da quantidade de entorpecentes (364 pinos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína) e dinheiro apreendidos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Passo à calibragem penal.

Observada as diretrizes da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, o réu é primário e de bons antecedentes, conforme certidão criminal (fls. 139/141).

Contudo, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, há que se destacar a maior reprovabilidade da conduta censurada. Afinal, trata-se de 415,36 gramas de "cocaína" (massa líquida), distribuídas em 364 microtubos, do tipo eppendorf, o que demonstra que a conduta em tela atingiria diversos usuários lorenenses e/ou moradores de cidades vizinhas, que lutam contra o vício maligno.

Assim, deixar de valorar negativamente tal circunstância significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatutura constitucional, por equipar a conduta àquelas envolvendo pequena quantidade de narcóticos.

Portanto, à luz de tais circunstâncias, hei por bem fixar a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Porém, reconheço a atenuante da confissão espontânea, forte no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, para reduzir as penas ao seu piso legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em respeito ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Na última etapa, à míngua de outras circunstâncias alteradoras das penas, torno a sanção final como estabelecida no parágrafo anterior.

O réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas, a despeito de sua condição de primário e de bons antecedentes aos olhos da lei.

Veja-se que o acusado não comprovou a realização de ofício legítimo à época dos fatos, ainda que eventual. Muito pelo contrário, Antônio Felipe afirmou que, após parar de trabalhar com a testemunha Fernando, passou a fazer do tráfico o seu meio de vida.

Além disso, traficante algum confiaria a um neófito a quantidade de drogas encontradas sob sua guarda, como dito acima, mais de 360 pinos plásticos, contendo "cocaína", tudo a reforçar a conclusão acima exarada.

Confira-se:

"PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (...) 1. Condenação legítima. (...) 2. Tráfico privilegiado. Descabimento. Peticionário na posse de grande quantidade de maconha, não apresentando prova de ocupação lícita, além de já apresentar envolvimento, quando menor, com o hediondo comércio. Assim, ficou evidenciado que exercia com habitualidade o nefasto comércio, fazendo dele seu meio de vida, a comprovar sua ligação com a atividade criminosa. (...)". (TJSP; Revisão Criminal 0023131-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022) (Sublinhados meus).

Anoto, ainda, que o réu responde a outra ação penal (autos nº 1501714-87.2021.8.26.0323), o que somente corrobora com o desfecho de seu envolvimento com o mundo do ilícito.

A propósito, informativo do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Ora, todas essas circunstâncias indicam que o indigitado é pessoa que vem trilhando o caminho do mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova

direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Afinal, a redutora em comento destina-se apenas aquele que age por um impulso, em situação isolada, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico cuidou somente de um desvio em sua vida, o que não é o caso destes autos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima declinadas, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a

Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas. Tais motivos, aliás, inviabilizam a aplicação de medidas despenalizadoras; também afastadas pelo montante de pena aplicado.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, nos termos dos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ANTONIO FELIPE BATISTA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diária mínima.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam sua prisão preventiva, se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Ademais, a pena relativamente alta que lhe foi imposta, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, confere risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). – (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos utilizados no tráfico aqui reconhecido, oficiando-se à autoridade policial para

proceder a sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento do processo de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA